

Art. 12 GG — Prüfungsschema Berufsfreiheit

Grundrechte — Öffentliches Recht (GG) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Schutzbereich

1. Persönlicher Schutzbereich

Art. 12 I GG ist Deutschengrundrecht: Berechtigt sind Deutsche im Sinne des Art. 116 I GG. Inländische juristische Personen des Privatrechts sind über Art. 19 III GG berechtigt, soweit sie eine Erwerbstätigkeit ausüben können, auf die das Grundrecht seinem Wesen nach anwendbar ist. Für Unionsbürger wird der Schutz nach verbreiteter Auffassung wegen des Diskriminierungsverbots aus Art. 18 AEUV auf Art. 12 I GG erstreckt (unionsrechtskonforme Anwendungserweiterung); die Gegenauffassung gewährt ihnen nur den Schutz des Art. 2 I GG.

2. Sachlicher Schutzbereich — Berufsbegriff

Beruf ist jede auf Dauer angelegte Tätigkeit, die der Schaffung und Erhaltung einer Lebensgrundlage dient und nicht schlechthin verboten ist. Der Begriff ist weit zu verstehen und erfasst auch untypische, neu entstehende und nebenberuflich ausgeübte Tätigkeiten.

3. Einheitliches Grundrecht der Berufsfreiheit

Berufswahl und Berufsausübung sind nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG kein Gegensatzpaar, sondern Ausprägungen eines einheitlichen Grundrechts der Berufsfreiheit. Die Unterscheidung wird deshalb nicht schon im Schutzbereich, sondern erst auf der Ebene der Verhältnismäßigkeit im Rahmen der Drei-Stufen-Theorie relevant.

4. Weitere Gewährleistungen

Art. 12 I 1 GG schützt daneben ausdrücklich die freie Wahl des Arbeitsplatzes und der Ausbildungsstätte. Geschützt ist auch die negative Berufsfreiheit, also das Recht, einen Beruf nicht zu ergreifen oder aufzugeben.

II. Eingriff

1. Klassischer Eingriff

Jede finale, unmittelbare, rechtsförmige und mit Zwang durchsetzbare staatliche Maßnahme, die die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs untersagt, beschränkt oder an Voraussetzungen knüpft.

2. Objektiv berufsregelnde Tendenz

Über den klassischen Eingriffsbegriff hinaus genügt jede Maßnahme, die eine objektiv berufsregelnde Tendenz aufweist. Erforderlich ist, dass die Regelung sich gerade auf die berufliche Tätigkeit bezieht; eine bloß mittelbare, faktische oder zufällige Auswirkung auf den Beruf reicht nicht aus.

3. Berufsbezug bei Belastungen ohne unmittelbare Berufsregelung

Bei allgemeinen Regelungen — etwa Steuern und Abgaben — liegt ein Eingriff nur vor, wenn sie in engem Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen und deren Rahmenbedingungen gezielt gestalten. Rein wirtschaftliche Reflexe staatlichen Handelns sind kein Eingriff in Art. 12 I GG.

III. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung

Art. 12 I 2 GG enthält nach ständiger Rechtsprechung einen einheitlichen Regelungsvorbehalt, der sich trotz seines Wortlauts nicht nur auf die Berufsausübung, sondern auf die Berufsfreiheit insgesamt erstreckt.

1. Schranke

Beschränkungen bedürfen nach Art. 12 I 2 GG eines Gesetzes oder einer Regelung auf Grund eines Gesetzes. Untergesetzliche Regelungen setzen daher eine hinreichend bestimmte gesetzliche Ermächtigungsgrundlage voraus; wesentliche Entscheidungen muss der Gesetzgeber nach dem Parlamentsvorbehalt selbst treffen.

2. Formelle Verfassungsmäßigkeit

Zuständigkeit, Verfahren und Form des beschränkenden Gesetzes. Das Zitiergebot des Art. 19 I 2 GG gilt für Art. 12 I GG nach herrschender Meinung nicht, weil Art. 12 I 2 GG einen Regelungs- und keinen Einschränkungsvorbehalt enthält.

3. Materielle Verfassungsmäßigkeit — Verhältnismäßigkeit

Legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Die Anforderungen an Zweck und Abwägung richten sich nach der Eingriffsintensität, die anhand der Drei-Stufen-Theorie bestimmt wird.

4. Stufe 1 — Berufsausübungsregelungen

Regelungen, die nur das „Wie“ der beruflichen Tätigkeit betreffen. Sie sind gerechtfertigt, wenn vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls sie zweckmäßig erscheinen lassen und der Eingriff den Betroffenen nicht übermäßig belastet.

5. Stufe 2 — Subjektive Zulassungsvoraussetzungen

Regelungen, die die Aufnahme des Berufs an persönliche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Qualifikationen knüpfen, die der Einzelne beeinflussen kann — etwa Ausbildungs- und Prüfungserfordernisse. Sie sind nur zum Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsguts zulässig und müssen zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen.

6. Stufe 3 — Objektive Zulassungsvoraussetzungen

Voraussetzungen, die der Einzelne nicht beeinflussen kann, etwa Bedürfnisprüfungen oder zahlenmäßige Kontingente. Sie sind nur zur Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut zulässig.

7. Stufenverhältnis

Der Gesetzgeber muss die jeweils mildere Stufe wählen: Auf eine höhere Stufe darf er erst zugreifen, wenn der Gemeinwohlbelang mit den Mitteln der niedrigeren Stufe nicht wirksam geschützt werden kann. Die Stufenlehre ist damit eine Konkretisierung der Erforderlichkeit und der Angemessenheit, kein eigenständiger Prüfungspunkt.

IV. Konkurrenzen

1. Verhältnis zu Art. 14 GG

Art. 12 I GG schützt den Erwerb, Art. 14 I GG das Erworbene. Maßnahmen, die die künftige Erwerbstätigkeit betreffen, sind an Art. 12 I GG zu messen, Eingriffe in bereits erlangte vermögenswerte Rechtspositionen an Art. 14 I GG.

2. Verhältnis zu Art. 2 I GG

Art. 12 I GG ist als speziellere Gewährleistung der allgemeinen Handlungsfreiheit vorrangig. Art. 2 I GG bleibt anwendbar, wenn der persönliche Schutzbereich nicht eröffnet ist — etwa bei Ausländern, soweit man eine Anwendungserweiterung ablehnt — oder wenn es an einer berufsbezogenen Tätigkeit fehlt.

3. Verhältnis zu Art. 3 I GG

Bei berufsbezogenen Ungleichbehandlungen kann Art. 3 I GG neben Art. 12 I GG treten; die Freiheitsrechtsprüfung geht der Gleichheitsprüfung im Aufbau regelmäßig voraus.

Typische Streitstände

Stufenzuordnung — Abgrenzung von Berufsausübung und Berufswahl

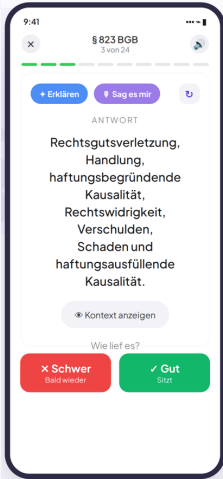
Da Berufswahl und Berufsausübung ein einheitliches Grundrecht bilden, wirkt sich die Abgrenzung erst bei der Verhältnismäßigkeit aus. Nach herrschender Meinung ist maßgeblich, ob die Regelung die Aufnahme des Berufs überhaupt betrifft oder nur dessen Modalitäten; Grenzfälle sind Ausübungsregelungen mit erdrosselnder Wirkung, die einer Berufswahlregelung gleichkommen und deshalb an den strengerem Maßstäben der höheren Stufe zu messen sind.

Eingriff — Reichweite der objektiv berufsregelnden Tendenz

Umstritten ist, wann faktische Beeinträchtigungen und staatliches Informationshandeln — etwa Warnungen oder Empfehlungen — einen Eingriff darstellen. Das BVerfG verlangt eine objektiv berufsregelnde Tendenz und verneint einen Eingriff bei bloß mittelbaren Marktfolgen; nach der Gegenauffassung ist jede zurechenbare, spürbare staatliche Verkürzung der Erwerbschancen als Eingriff zu behandeln und auf der Rechtfertigungsebene zu bewältigen.

Art. 14 GG — Schutz des Erwerbs oder des Erworbenen

Nach der herrschenden Abgrenzungsformel schützt Art. 12 I GG den Erwerb, Art. 14 I GG das Erworbene; Idealkonkurrenz wird grundsätzlich abgelehnt. Problematisch bleiben Fälle, in denen eine Regelung zugleich den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und die künftige Erwerbstätigkeit trifft — hier ist nach dem Schwerpunkt der Belastung zu entscheiden.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.